



LES PRÉDATEURS* DE L'ASSURANCE-VIE

Patrick FERRAIOLI - Consultant formateur - Président de CBF Consultants

** Dédicace au Doyen Aulagnier*



INTRODUCTION

un peu d'histoire...



Les Français et l'assurance-vie : la naissance

Une naissance avant la Révolution française

1787 : date de naissance de l'assurance-vie à Paris avec la création de la Compagnie Royale d'Assurances sur la Vie autorisée par lettres patentes de Louis XVI.

Une solution répondant à un besoin de protection

XIXe siècle : l'assurance-vie s'installe comme produit financier et patrimonial avec le principe du capital différé (paiement à une date ou à un âge déterminé).

Le placement préféré : ~ 2 070 milliards d'euros (un bastion "presque" imprenable !)

2025 : un succès qui ne se dément pas, sauvegardé par les tribunaux, mais qui "ennuie" les pouvoirs publics : encore $\frac{2}{3}$ environ de fonds en euros → une bonne partie de la dette de l'Etat se trouve dans l'assurance-vie

La hausse de la collecte des contrats d'assurance vie sur un an glissant (de septembre à septembre) est de 20%, selon les dernières données de France Assureurs. 14,9 milliards d'euros : c'est le montant des primes versées en septembre 2025 soit le plus haut niveau jamais enregistré pour un mois de septembre !

Les Français et l'assurance-vie : l'adolescence

LES CONTRATS EN FRANCS (PUIS EN EUROS) ET LES MULTISUPPORTS

- Jusqu'aux années 1980, les contrats d'assurance-vie étaient des « **monosupports** » libellés en francs, c'est-à-dire adossés à un fonds unique garanti (principalement obligataire).
- Au milieu des années 80 arrivent les contrats « **multisupports** », à la suite de la libéralisation financière et de la création des OPCVM (Sicav, FCP).
- Le pionnier en France est l'UAP, devenue AXA, avec des contrats proposant un panachage entre fonds en euros et unités de compte. AXA reste d'ailleurs le premier assureur collecteur d'assurance-vie en France (hors réseaux bancaires, sinon AXA est en 3^e position). En 40 ans les bancassureurs ont réussi à maîtriser 65% de la collecte !
- Le développement de l'assurance-vie explose dans les années 1990, grâce à sa fiscalité avantageuse et à la possibilité de diversification. Le 26 juillet 2005, l'**amendement Fourgous**, visant à faciliter la transformation des contrats d'assurance-vie monosupports en multisupports sans perdre les avantages fiscaux accumulés, augmente encore les possibilités de diversification.

Les Français et l'assurance-vie : la maturité

LES CONTRATS AVEC TERME FIXE

- Jusqu'au début des années 1990, la plupart des contrats d'assurance-vie avaient un **terme fixe** (par exemple 8, 10 ou 20 ans).
- À cette échéance, le capital était versé à l'assuré s'il était vivant.
- **Depuis le milieu des années 1990, les contrats sont devenus "à durée viagère" (ou "à durée indéterminée") :**
 - ils n'ont plus de terme prédéterminé
 - l'échéance naturelle est désormais le décès de l'assuré
 - cette évolution répond à la fois à une logique patrimoniale (transmission, épargne longue) et fiscale (le différé d'imposition sur les produits est maintenu tant que le contrat n'est pas dénoué) mais pénalisent les créanciers dont l'administration fiscale qui pouvaient se positionner auparavant à l'échéance du contrat et espérer ainsi saisir les capitaux lors de leur libération (mais l'administration fiscale a su trouver d'autres moyens en décembre 2013) !



L'INSAISSABILITÉ

Le mécanisme de l'assurance

Les primes ou « cotisations »

LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE :

L'assurance est un contrat tripartite : un **souscripteur** signe le contrat et s'engage à verser des primes (ou cotisations) à un **assureur**, lequel s'engage en contrepartie à verser une prestation (capital ou une rente) qui pallie les conséquences de la survenance d'un risque (ou ALEA).

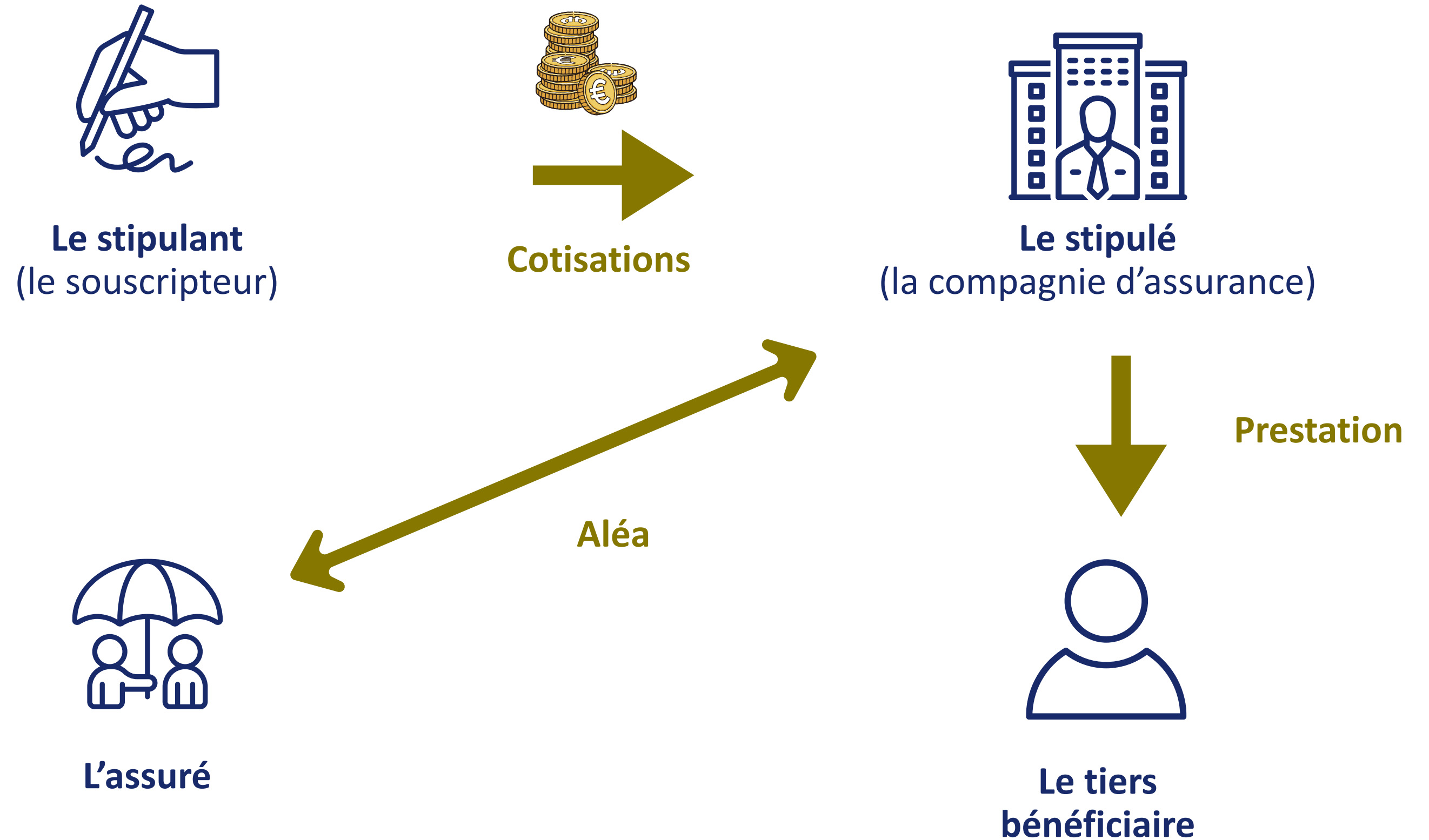
L'absence d'alea implique automatiquement l'absence d'opération d'assurance ! Le risque va porter sur une chose (un « patrimoine » dans le cadre des assurances de dommages et de responsabilité) ou sur une « personne physique », **l'assuré(e)** (dans le cadre des assurances de personnes).

Enfin, un bénéficiaire (ou plusieurs) : il n'intervient pas au contrat (sauf acceptation du bénéfice de celui-ci) et reçoit le capital ou la rente **en cas de survenance du risque**. Le bénéficiaire peut être le souscripteur lui-même mais s'il n'est plus là pour recevoir la prestation, celle-ci sera versée au(x) bénéficiaire(s) qu'il aura préalablement désigné(s).

Le mécanisme de l'assurance

La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui



Les aléas

LES DEUX ALÉAS DE L'ASSURANCE-VIE

Préalable : pour éviter les risques de requalification fiscale, en matière d'assurance-vie le souscripteur est généralement également l'assuré !

Un aléa en cas de décès : si le risque de décès du souscripteur-assuré se réalise (le risque de décès se réalise toujours mais l'aléa réside dans l'inconnue de la date de décès plutôt que dans l'évènement lui-même), l'assureur libère la prestation entre les mains du (ou des) bénéficiaire(s) désigné(s).

Un aléa en cas de vie : tant que l'assuré est en vie, le risque de vie est réalisé, souscripteur-assuré peut alors mettre en réduction son contrat en pratiquant un rachat partiel de celui-ci, ou mettre fin au contrat en pratiquant un rachat total.

Les fiscalités sont d'ailleurs différentes en cas de décès et en cas de vie, ce qui sépare bien les deux risques.

Le droit de créance

SIMPLE ? OUI MAIS...

Nous venons d'enfoncer pas mal de portes ouvertes, mais il est impératif de retenir que :

- On ne retire pas de l'épargne d'un contrat d'assurance-vie on demande un **RACHAT** de contrat qui entraîne une **RÉDUCTION** de ce-dit contrat : la sémantique est vitale !
- Les primes ou cotisations versées dans un contrat d'assurance-vie **N'APPARTIENNENT PLUS AU SOUSCRIPTEUR** mais à l'assureur qui doit faire des provisions mathématiques pour assurer le paiement de la prestation. Juridiquement le souscripteur n'a donc pas de propriété directe des capitaux, il détient simplement **une créance**.
- **CE N'EST PAS LE SOUSCRIPTEUR QUI INVESTIT LES CAPITAUX** (primes ou cotisations) ou qui achète des Unités de comptes : c'est bien l'assureur !

En cas de décès par exemple l'assureur ne peut pas objecter qu'il ne peut pas verser la prestation parce qu'il n'a pas pu vendre tous les fonds logés dans le contrat !!

Les primes versées devenant la propriété de l'assureur, ce mécanisme entraîne leur insaisissabilité.

Le Code des assurances

Le principe est clairement édicté : pas de propriété des fonds

Principe général :

L'article **L132-12** du Code des assurances dispose que :

« Le capital ou la rente payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont pas soumis aux règles du rapport ni à la réduction pour atteinte à la réserve. »

L'article **L132-13** du Code des assurances ajoute que :

« Les sommes versées à titre de primes ne peuvent être réduites ni par les créanciers du souscripteur ni par ceux du bénéficiaire, tant que ces sommes n'ont pas été converties en rente ou versées. »

En clair : tant que le contrat est en cours, les créanciers du souscripteur ne peuvent pas saisir les sommes investies dans un contrat d'assurance-vie !



LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE

Le bastion de l'assurance-vie
est-il vraiment imprenable ?

Le Code Civil

La réserve héréditaire

Principe d'ordre public :

La réserve héréditaire est définie par l'article 912, alinéa 1 :

« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent ».

Autrement dit c'est la part minimale du patrimoine du défunt que la loi protège au profit des descendants (enfants, petits-enfants...) ou, à défaut, au profit du conjoint survivant (en l'absence de descendants pour $\frac{1}{4}$ en pleine propriété).

1 enfant : $\frac{1}{2}$ de réserve héréditaire

2 enfants : $\frac{2}{3}$ de réserve héréditaire

3 enfants et plus : $\frac{3}{4}$ de réserve héréditaire

Pas de descendance : le conjoint a $\frac{1}{4}$ de réserve héréditaire

Le reste du patrimoine, appelé quotité disponible, est la part dont le défunt peut disposer librement au profit de qui il le souhaite (donation, legs).

Le Code Civil

La réserve héréditaire

Principe d'ordre public :

La réserve héréditaire est d'ordre public interne : cela signifie qu'elle s'impose à tous, et qu'aucune clause, contrat ou libéralité ne peut la contourner.

La jurisprudence rappelle, de plus, que toute atteinte à la réserve peut être sanctionnée par la réduction des libéralités excessives (articles 920 à 930 du Code civil).

L'assurance-vie (qui « ne fait pas partie de la succession de l'assuré et n'est pas soumise aux règles du rapport ni à la réduction pour atteinte à la réserve ») peut-elle porter atteinte à la réserve héréditaire ?

SELON LE CODE DES ASSURANCES LA RÉPONSE EST OUI !

SELON LE CODE CIVIL LA RÉPONSE EST NON !



SwissLife



LES PREMIERS PRÉDATEURS DE L'ASSURANCE-VIE : « les héritiers »

Le Code Civil

LES HÉRITIERS

1 - L'assurance-vie n'est pas soumise aux règles du rapport ni à la réduction, elle ne peut donc pas porter atteinte directe à la réserve héréditaire.

2 - Pourtant aucune clause, contrat ou libéralité ne peut contourner la réserve héréditaire selon le Code Civil !

Cette « zone grise » que les praticiens doivent connaître est un conflit entre la réserve héréditaire (d'ordre public) et l'assurance-vie (d'ordre privé).

ATTENTION : sur la base de ce que nous venons de voir, il n'est pas rare que des avocats peu habitués à la spécificité de l'assurance-vie se jettent sur cet argument **(aucune clause, contrat ou libéralité ne peut contourner la réserve héréditaire)** et attaquent un contrat d'assurance-vie sur le terrain de l'atteinte à la réserve héréditaire !

La justice leur rappelle toujours que « l'assurance-vie n'est pas soumise aux règles du rapport ni à la réduction pour atteinte à la réserve » : ça n'est donc pas la bonne action à entreprendre pour ses clients !

La bonne action en justice : l'article L132-13 prévu son le Code des assurances.

Le Code Civil

LES HÉRITIERS

La bonne action en justice pour les héritiers : l'article L132-13 du Code des assurances

« Les sommes versées par le souscripteur à titre de primes ne sont pas sujettes à réduction pour atteinte à la réserve, à moins que ces primes ne soient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Pour autant le Code des assurances n'a pas défini ce qu'est une prime manifestement exagérée et a laissé les praticiens le bec dans l'eau : en effet personne ne sait donc comment évaluer précisément le caractère exagéré de primes en assurance-vie. **Cette évaluation est donc laissée au pouvoir souverain des juges !** Et « cette démonstration est toujours délicate : charge de la preuve, utilité, chronologie des versements »...(phrase tirée d'un article de l'AUREP).

Avec l'évolution de la jurisprudence sont apparus trois critères cumulatifs :

1. L'âge du souscripteur et son état de santé au moment des versements
2. Ses revenus et son patrimoine au moment des versements
3. L'utilité du contrat (épargne, prévoyance, pure transmission ou intention libérale ?)

Le Code Civil

LES HÉRITIERS

Si les primes apparaissent disproportionnées, seuls les tribunaux peuvent :

- réintégrer les primes excessives (une partie ou la totalité des primes uniquement) dans la succession ou ils peuvent aussi assimiler le contrat à une donation indirecte
« Le rapport à la succession prévu par le texte ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes (à l'exception des intérêts capitalisés), lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».*
- dès lors qu'elles sont réintégrées dans la masse les primes sont soumises aux règles successorales
- rappel utile : seules les **primes** peuvent être rapportées (et non « le contrat »)

*** Jurisprudence importante en la matière : Cour de cassation, chambre civile 1, 16/12/2020, n° 19-17.517**

« En décidant que Mme F... devait rapporter à la succession les sommes et les intérêts perçus au titre des assurances-vie souscrites par X... F... et non celui du seul montant des primes versées qu'elle jugeait manifestement exagérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Le Code des
assurances contre le
Code Civil

La sacrosainte réserve
héréditaire

Le Code Civil

LA JURISPRUDENCE

Une jurisprudence célèbre en la matière : Raphaële, Patrick, Jean-Claude et Jacqueline

Cour de cassation, chambre civile 1, 19 mars 2014

« les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci »...

....l'arrêt de la **COUR D'APPEL** retient qu'entre 2000 et 2004, Raphaële X..., alors âgée de 85 à 89 ans et mère de trois enfants, Patrick, Jean-Claude et Jacqueline, a effectué, sur plusieurs contrats souscrits pendant la même période, des versements dont le montant s'est élevé à ~ 24,80 % de son patrimoine, de sorte que les primes ne présentent pas un **caractère manifestement exagéré**.

Deux des trois enfants se pourvoient en cassation.

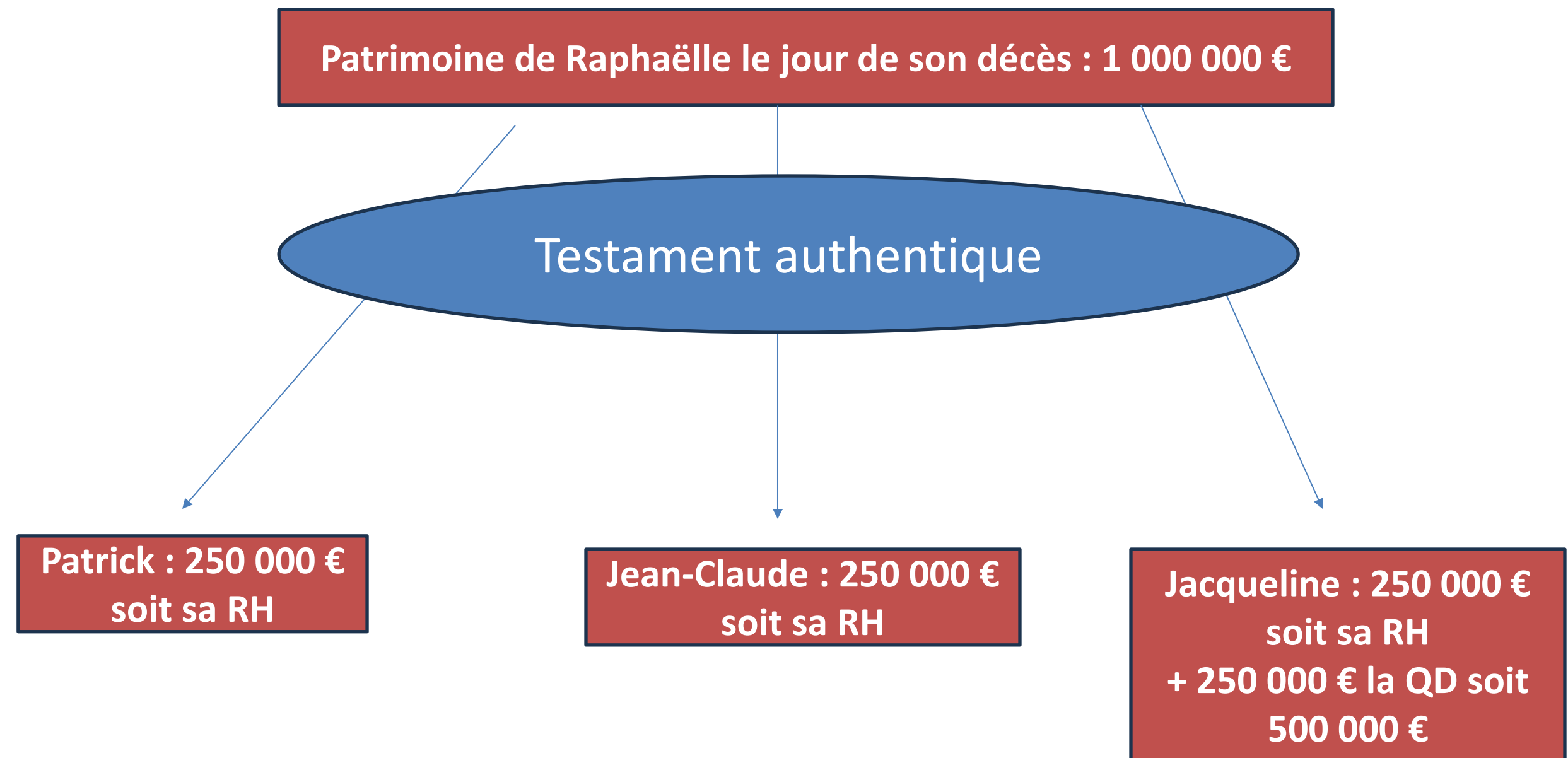
Le Code des
assurances contre le
Code Civil

La sacrosainte réserve
héréditaire

Le Code Civil

LA JURISPRUDENCE

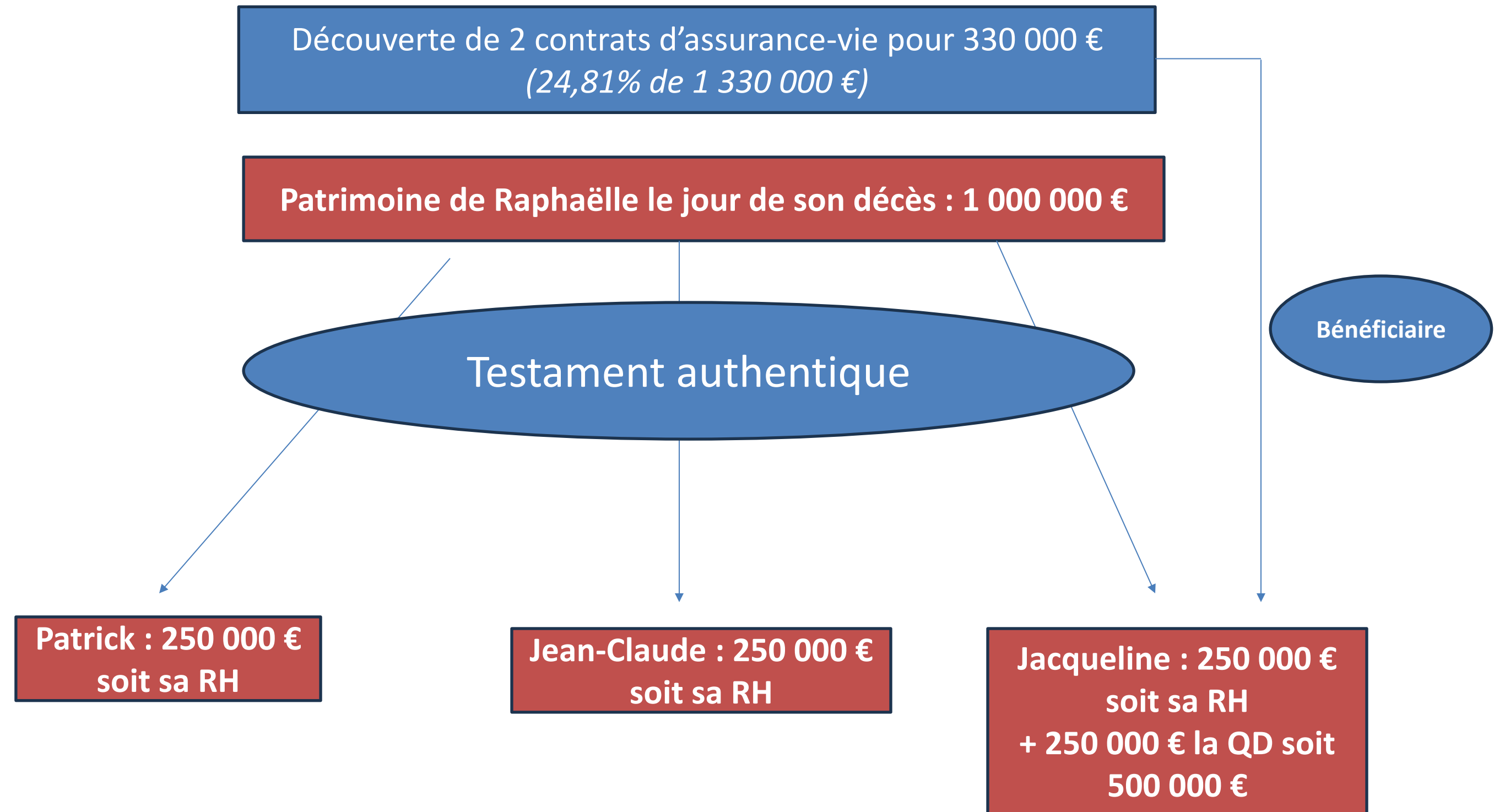
Une jurisprudence célèbre en la matière : Raphaële, Patrick, Jean-Claude et Jacqueline



Jusque là pas de problème !

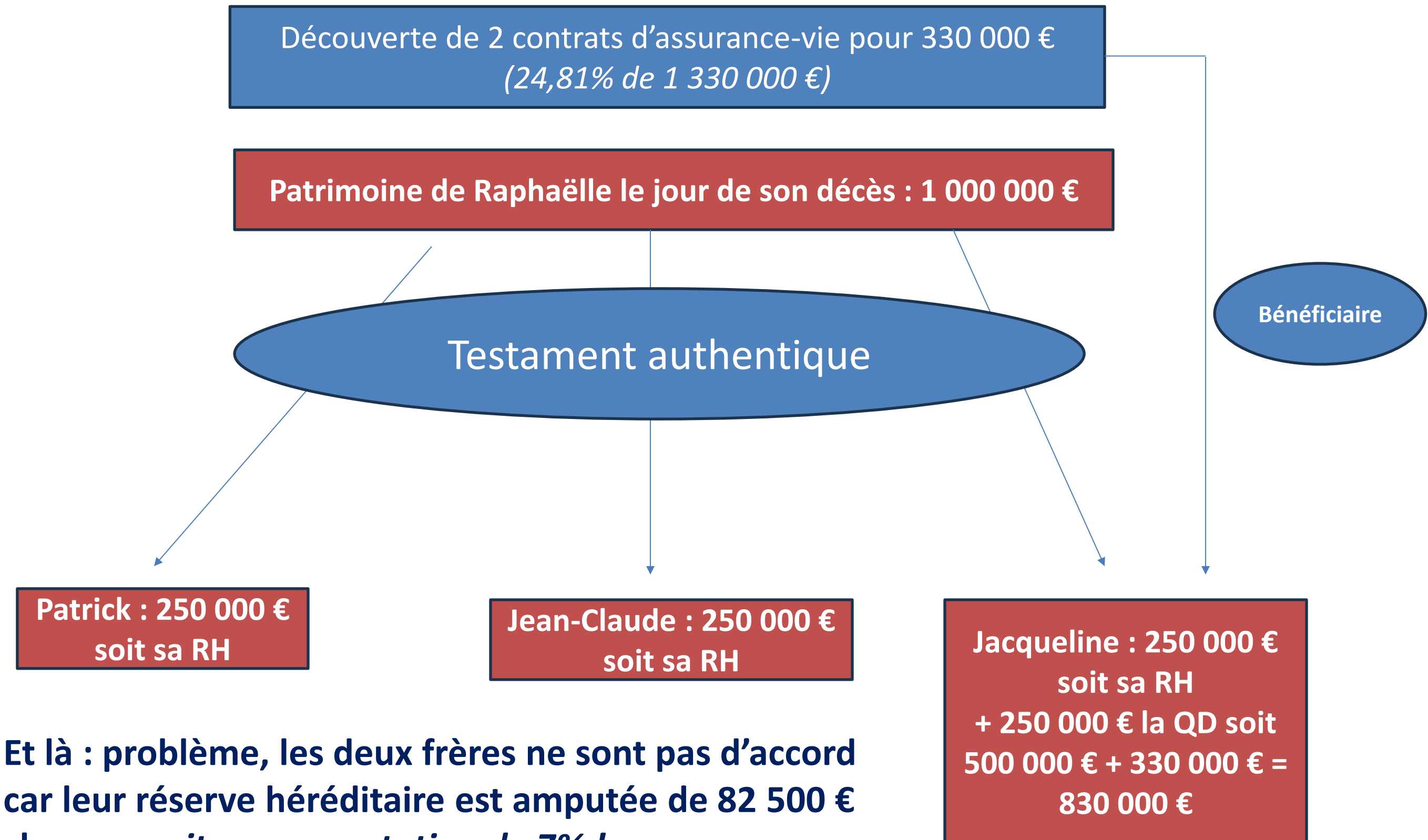
Le Code Civil

LA JURISPRUDENCE



Le Code Civil

LA JURISPRUDENCE



Et là : problème, les deux frères ne sont pas d'accord
car leur réserve héréditaire est amputée de 82 500 €
chacun : *soit une amputation de 7% !*

Le Code Civil

LA JURISPRUDENCE

Les deux frères ne pouvaient pas attaquer sur le terrain de l'atteinte à leur réserve héréditaire, l'action choisie par leur avocat était bien le caractère exagéré des primes versées ! Ils se pourvoient en cassation :

La Cour de Cassation : « ...en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».

La Cour de cassation (chambre civile 1, 19 mars 2014) ne retient pas les montants en jeu mais l'absence de recherche de l'utilité du contrat !

Arguments de plaidoirie : « le critère décisif n'est pas le **montant** mais l'utilité de l'opération pour l'assuré. Pour les héritiers il est donc absolument nécessaire de rapporter la preuve de l'inutilité économique des contrats et du caractère disproportionné des primes au regard des facultés réelles de l'assuré ».

Commentaires doctrinaux :

- **Francis Lefebvre** : confirme que l'atteinte à la réserve n'est pas un critère, seule compte une appréciation factuelle (et la prise en compte des trois critères cumulatifs) au moment du versement.
- **L'AUREP** : insiste sur la difficulté probatoire et la nécessité de documenter les revenus, le patrimoine et l'utilité du contrat (et rappelle que même 73 % du patrimoine, **Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-19.110**, n'a pas suffi à caractériser une exagération manifeste.

Le Code Civil

LES HÉRITIERS

Les héritiers disposent également d'actions contre la clause bénéficiaire (insanité d'esprit, abus de faiblesse, causes illicites ou immorales) qui, avec le rallongement de la durée de la vie et l'évolution des maladies neurodégénératives progressives, ont de plus en plus de chance d'aboutir. Par exemple l'espérance de vie après un diagnostic d'Alzheimer varie selon l'âge et devient un enjeu majeur de santé publique.

1 - En cas d'insanité d'esprit lors de la rédaction de la clause :

- clause portant la preuve du trouble
- clause rédigée par le souscripteur sous sauvegarde de justice
- action en cours en vue d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une habilitation familiale
- mandat de protection future activé

La clause bénéficiaire peut être remise en cause par la justice, les capitaux sont alors réintégrés dans la succession et soumis aux règles successorales, au rapport et à la réduction.

Les héritiers peuvent même obtenir des dommages et intérêts en cas de préjudice.

2 - En cas d'abus de faiblesse : il s'agit d'une infraction pénale définie à l'article 223-15-2 du Code pénal. L'abus de faiblesse consiste à profiter de la vulnérabilité ou de la situation de faiblesse d'une personne pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à ses intérêts.

Une personne mise en cause a profité d'un état de faiblesse (âge avancé, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, sujétion psychologique ou physique) pour influencer la victime.

Le Code Civil

LES HÉRITIERS

En matière d'assurance-vie, l'abus de faiblesse peut se manifester lors de la souscription du contrat ou d'un changement de bénéficiaire, notamment lorsque la personne assurée est âgée, isolée, ou en perte d'autonomie.

Quelques situations typiques :

- un conseiller, un proche ou un tiers persuade une personne âgée de souscrire une assurance-vie importante en sa faveur.
- une modification de clause bénéficiaire est obtenue sous pression, sans réelle compréhension de l'assuré.
- l'assuré n'est pas en mesure d'appréhender les conséquences financières de l'opération.

Dans tous ces cas, le contrat d'assurance-vie (ou la clause bénéficiaire) peut être contesté devant les tribunaux civils (nullité pour vice du consentement ou insanité d'esprit) et/ou devant les juridictions pénales pour abus de faiblesse.

Le Code Civil

LES HÉRITIERS

3 - En cas de cause illicite ou immorale : les héritiers disposent également d'autres actions de remise en cause de la clause bénéficiaire :

Exemples :

1 – Clause illicite : désignant une des personnes listées par l'article 909 du Code civil.

Médecin, pharmacien, auxiliaire médical ne peuvent pas être gratifiés par un patient en fin de vie, sauf exceptions. La clause « au profit de mon infirmière » est donc potentiellement nulle car contraire à la loi..

Cass. civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.788.

Mandataire judiciaire, tuteur, curateur : ont également interdiction de recevoir des libéralités de leurs protégés.

2 - Clause immorale : un contrat d'assurance-vie souscrit au profit de la maîtresse de l'assuré marié, dans le but de rémunérer cette relation (et non par pure libéralité), peut être jugé contraire aux bonnes mœurs. ***Cass. civ. 1re, 3 fév. 1999, n° 97-11.350 : nullité du contrat, l'avantage était la contrepartie d'une relation adultère.***

La prestation d'un contrat d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire est annulée revient dans la masse successorale du défunt et peut être partagée entre les héritiers (bien entendu avec la fiscalité successorale)



SwissLife



LE DEUXIÈME PRÉDATEUR DE L'ASSURANCE-VIE : « le conjoint »

Le Code Civil

LE CONJOINT

« L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité »

Que se passe-t-il en cas de séparation d'un couple marié ?

La séparation n'est pas le divorce : le divorce est retranscrit sur l'état civil et ne présente aucun doute pour les tiers. En revanche la séparation n'est pas retranscrite sur l'état civil et nécessite donc une preuve pour les tiers.

Articles 296 et 299 du code civil : « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce » et « la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation ». La séparation de corps est, **elle**, retranscrite dans l'état civil.

Le divorce par consentement mutuel, depuis le 1er janvier 2017, est enregistré chez un notaire avec l'assistance d'un avocat pour chacune des parties (convention de divorce + éventuellement projet d'état liquidatif de partage). **Tant que le divorce n'est pas prononcé, le futur ex-conjoint reste le conjoint.**

Enfin depuis le 1er janvier 2021, il n'y a plus de phase de conciliation dans la procédure de divorce donc une suppression pure et simple de l'ordonnance de non-conciliation.

Il reste toutefois la faculté de demander l'autorisation de vivre séparément (*Nota bene : ceci afin de pouvoir déroger à l'article 215 du Code Civil : « les époux s'obligent à une communauté de vie »*).

Le Code Civil

LE CONJOINT

« L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité »

Illustration pratique (cas réel) :

- 1) Une clause bénéficiaire ancienne : « mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes autres héritiers », n'avait jamais été revue par le souscripteur et sa Compagnie d'assurance.
- 2) L'époux souscripteur, qui était marié sous le régime de la séparation de biens, décède juste après le prononcé du divorce par un juge (divorce contentieux) mais avant d'avoir modifié la clause bénéficiaire.
- 3) L'époux survivant fait appel du jugement de divorce : la Compagnie est obligée de verser les capitaux au futur ex-conjoint, qui redevient le conjoint en raison du délai d'appel introduit dans les temps par son avocat après la signification par un huissier de justice* (au grand dam des héritiers de rang subséquent qui pensaient recevoir les capitaux) !

**** une fois le jugement signifié par huissier le délai pour faire appel est d'un mois à compter de la date de signification.***

Le Code Civil

LE CONJOINT

Illustration pratique (suite) :

Si le divorce avait été un divorce par consentement mutuel (dans cette procédure de divorce les époux sont d'accord sur le fait de divorcer et d'accord sur toutes les conséquences du divorce), l'appel n'aurait pas été possible car un accord contractuel n'est pas susceptible d'appel : **ça n'est pas une décision judiciaire !**

Conclusion : pour éviter tout conflit, la rédaction à privilégier est la suivante :

« mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce, judiciaire ou non, ou dans une procédure de séparation de corps, au jour du décès ».

La mention « non engagé dans une procédure de divorce judiciaire ou non » est très importante, nous l'avons vu, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel !

Le Code Civil

LE CONJOINT

D'après le notariat 90% des couples de Français sont mariés sous un régime COMMUNAUTAIRE dont 85% sous le régime légal (*communauté réduite aux acquêts depuis le 1^{er} février 1966 ou communauté des meubles et acquêts avant le 1^{er} février 1966*)

Encore une « zone grise » que les praticiens doivent connaître : le conflit entre le caractère présumé « propre » de l'assurance-vie et le caractère « commun » des primes qui peuvent y être versées !

QUE DIT LE CODE DES ASSURANCES ?

L.132-16 : « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa ». (*L.132-13 : primes exagérées que nous avons vues*).

Oui mais, si le contrat a été alimenté par des deniers communs, qu'il y a divorce ou décès et que le contrat n'est pas dénoué (c'est-à-dire conservé par le conjoint souscripteur et survivant) ?

Le Code Civil

LE CONJOINT

QUE DIT LE CODE CIVIL ?

Article 1437 : « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, **il en doit la récompense** ».

ALORS QUE SE PASSE-T-IL POUR L'ASSURANCE-VIE ?

Le célèbre arrêt PRASLICKA de la Cour de cassation du 31 mars 1992 : « **La valeur de rachat** du contrat d'assurance-vie non dénoué au premier décès ne constitue pas un bien propre pour l'époux survivant ».

La Cour de cassation a confirmé la dernière fois en 2019 sa position par un arrêt relatif au sort des capitaux d'assurance-vie lorsque le contrat **a été co-souscrit par un couple commun en biens et que le contrat prévoit son dénouement au second décès** (Cass. 1er civ., 26 juin 2019, n° 18-21383 F-PB). Elle a rappelé le caractère commun de la valeur de rachat, conformément à sa jurisprudence Prasliscka.

Ce qui est très intéressant de constater c'est que la Cour de cassation ne va pas sur le terrain des récompenses mais bien sur celui de la valeur de rachat.

Le Code Civil

LE CONJOINT

Application civile et fiscale de l'arrêt PRASLICKA (jurisprudence concernant un divorce) :

- **1992 : Arrêt PRASLICKA** : une application CIVILE qui n'est pas remise en cause depuis.

Cependant dès mi-1992 les notaires ont commencé à appliquer l'arrêt PRASLICKA pour les décès, débouchant sur une double taxation (fiscalité de la succession et fiscalité de l'assurance-vie) !

- **2000 puis 2010 : Réponses ministérielles Bataille puis réponse Ministérielle Bacquêt** :

« dans un souci de neutralité fiscale pour l'ensemble des contrats souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé (réponse Ministérielle Bataille, JO du 3 juillet 2000, p. 3645) de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation et, par suite, de ne pas intégrer à l'actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, **la valeur de rachat** des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l'aide de fonds communs. Désormais...conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, **la valeur de rachat** des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun ».

Le Code Civil

LE CONJOINT

Application civile et fiscale de l'arrêt PRASLICKA :

- **2016** : réponse Ministérielle Ciot du 23 février 2016 :

Elle annule purement et simplement les effets fiscaux de la réponse ministérielle BACQUET mais tout en confirmant que *« la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit au moyen de fonds communs par le conjoint survivant constitue un actif de communauté »* (application CIVILE).

La réponse CIOT affirme ensuite et c'est toujours le cas aujourd'hui, qu'au premier décès, la moitié de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie est neutre au regard des droits de succession dus par les héritiers (c'est à dire tous les héritiers autres que le conjoint survivant qui en est exonéré depuis la loi TEPA de 2007).

Pour assurer la neutralité fiscale, tout en garantissant le droit des héritiers (souvent les enfants), il conviendra de procéder, d'abord, à une **liquidation civile** de la succession en intégrant la valeur de rachat (c'est le sens de la première partie de la réponse CIOT) pour, ensuite, procéder à une **liquidation purement fiscale** sans l'intégration de cet actif dans la masse taxable pour le calcul des droits de succession.



SwissLife



LE TROISIÈME PRÉDATEUR DE L'ASSURANCE-VIE : « l'état »

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

**Coordination entre le
CGI et le Code de la
Sécurité sociale**

L'ÉTAT CRÉANCIER

UNE ZONE D'OMBRE POTENTIELLEMENT DANGEREUSE

Aucun texte ne précise l'ordre d'application de deux impositions distinctes : l'administration pourrait être amenée à trancher et peut-être pas en faveur du contribuable !

À la mort de l'assuré, deux fiscalités se superposent :

- les prélèvements sociaux post-mortem sur les produits non encore taxés du vivant du souscripteur-assuré
- la fiscalité en cas de décès prévue aux articles 990 I et 757 B du Code général des impôts.

*Doit-on d'abord déduire les prélèvements sociaux avant d'appliquer la fiscalité décès ?
Les deux taxations s'appliquent-elles sur la même assiette ?*

L'incertitude entretient une possible double imposition des intérêts intégrés dans les capitaux transmis. L'article 136-7 du Code de la Sécurité sociale impose en effet des contributions sociales sur tous les produits non encore taxés au moment du décès. Mais le Code général des impôts, lui, ne prévoit aucune coordination entre ces prélèvements et la fiscalité successorale.

Dans la pratique, les assureurs n'appliquent pas les mêmes méthodes :

- certains déduisent les prélèvements sociaux avant d'appliquer la fiscalité en cas de décès
- d'autres cumulent les deux sur la base brute, plus pénalisante.

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

**Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?**

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ POUR TOUTE CRÉANCE PUBLIQUE EXIGIBLE !

Les créances fiscales :

- Impôt sur le revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Taxe foncière
- Droits de succession ou de donation
- Pénalités fiscales et amendes fiscales

Les créances sociales et assimilées :

- Prélèvements sociaux remboursés à tort
- Indus de prestations sociales récupérables (minimum vieillesse/ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées)
- Cotisations sociales : toute cotisation impayée n'ouvre pas automatiquement la possibilité de saisir un contrat d'assurance-vie, il faut que toutes les conditions légales soient réunies.

Autres créances publiques :

- Amendes pénales (y compris les radars)
- Frais de justice
- Redevances dues à une collectivité locale
- Frais d'hospitalisation dus à un hôpital public
- Créances douanières

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ

Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 (lutte contre la fraude fiscale) : renforce les pouvoirs d'enquête et de recouvrement, notamment via l'accès accru aux fichiers financiers.

Avant 2013, l'administration devait :

- identifier les contrats (souvent à l'aveugle)
- demander des informations aux assureurs au cas par cas

Depuis le 08 décembre 2013 :

- la DGFIP dispose d'un **cadre légal clair** pour accéder aux informations financières
- les assureurs ont une **obligation de déclaration automatisée**
- l'administration fiscale peut **saisir la valeur de rachat** d'un contrat dans le cadre d'une **SATD** (Saisie Administrative à Tiers Détenteur) c'est-à-dire d'initier une action qui va à l'encontre les droits (*inaliénables ?*) du souscripteur de procéder à un rachat sur son contrat ! **Le rachat partiel ou total** peut désormais être effectué à hauteur du montant de la dette, dans la limite des droits du souscripteur.

Enfin depuis 2016, avec la mise en place du FICOVIE (fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, géré par la DGFIP), l'État sait désormais qui détient quoi.

→ Ce fichier permet à l'administration fiscale de repérer les contrats et d'y exercer plus facilement une saisie administrative à tiers détenteur.

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ

Les conditions et les limites de la SATD sur une assurance-vie :

LE CONTRAT DOIT ÊTRE RACHETABLE :

L'administration ne peut saisir que les sommes disponibles : elle ne peut pas imposer le rachat d'un contrat non encore dénoué (exemple : un contrat en cas de décès, sans valeur de rachat).

Une SATD ne peut pas viser le capital décès avant le décès de l'assuré, c'est-à-dire tant que le contrat n'est pas dénoué, mais la SATD peut porter sur les capitaux reçus par les bénéficiaires au jour du décès !

Les contrats non rachetables restent insaisissables, sauf en cas de fraude ou d'abus de droit (exemple : les contrats souscrits dans le cadre de l'épargne retraite ou d'un PERP, non liquidés, souscrit avec une intention évidente d'éluder l'impôt ou à l'aide d'une manœuvre frauduleuse manifeste).

1 – Le sort des contrats nantis : dans le cas d'un prêt « in fine » par exemple. Cette sûreté conventionnelle est établie au profit de l'organisme prêteur (organisme de crédit ou établissement bancaire).

Un contrat nanti est en pratique bloqué donc non rachetable : en effet aucun rachat ni arbitrage ne peut être effectué sans l'accord du créancier. **Mais jusqu'en 2019 la Cour d'appel de Paris jugeait que ce privilège du Trésor primait sur le nantissement accordé à la banque sur le contrat d'assurance-vie,** quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué (CA Paris du 08 nov. 2018, n°18/04478, CA Paris du 29 nov. 2018, n°18/05223 et CA Paris du 18 avril 2019, n°18/05798).

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ

Mais en 2020, deux arrêts concomitants de la Cour de cassation ont mis les pendules à l'heure :
le privilège spécial du créancier bénéficiant d'un nantissement sur un contrat d'assurance-vie, prime sur le privilège du trésor.

Le contrat d'assurance-vie nanti n'étant plus rachetable, il devient insaisissable !

Par conséquent, seul le créancier nanti peut demander le rachat du contrat et en percevoir la somme.
(Cass. civ. 2 du 02 juill. 2020, n°19-11417 et 19-13636 et Cass. civ. 2 du 02 juill. 2020, n°19-10308).

Il en va de même pour la délégation de créance portant sur un contrat d'assurance-vie qui aurait été consentie et acceptée avant la notification de la SADT : elle prive cette dernière de son effet. Ainsi le délégataire ne peut être supplanté, à ce titre, dans son droit au paiement, par une saisie du Trésor.
(BOI-REC-FORCE-30-30-20-10 § 200).

2 – Le sort du contrat accepté par le bénéficiaire :

Il apparaît donc logique que la saisie fiscale (SATD) ne puisse pas s'effectuer, non plus, lorsque le contrat a été accepté par le bénéficiaire puisque le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat sans l'accord du bénéficiaire. **Le contrat d'assurance-vie accepté par un bénéficiaire n'étant plus rachetable, il devient insaisissable !** (BOI-REC-FORCE-30-30-20-10, § 220).

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ

LE CONTRAT DOIT ÊTRE RACHETABLE MAIS BIEN ENTENDU L'ADMINISTRATION DISPOSE D'UN MOYEN D'ACTION REDOUTABLE :

LA PROCÉDURE D'ABUS DE DROIT FISCAL (LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES, ARTICLE L.64) :

« Afin d'en restituer le véritable caractère...l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

Ainsi lorsque l'assurance-vie est instrumentalisée principalement pour l'avantage fiscal (fictivité), l'administration peut écarter l'acte via L.64/L.64 A, avec majorations possibles (par exemple ce que l'administration fiscale appelle les « montages de dernière minute » !).

Le nantissement ou l'acceptation par le bénéficiaire, avec une intention manifeste d'éluder l'impôt que l'on sait devoir, peuvent être requalifiés par les tribunaux au titre de la fictivité des actes en question.

QUAND L'ACTE (NANTISSEMENT, ACCEPTATION PAR LE BÉNÉFICIAIRE) EST DÉCLARÉ FICTIF, IL PERD TOUS SES EFFETS, LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE REDEVIENT « RACHETABLE » DONC « SAISSABLE »

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ

LA PROCÉDURE D'ABUS DE DROIT FISCAL EN CAS DE DÉCÈS DU DÉBITEUR :

Dettes fiscales recouvrables et imposition :

- Réintégration juridique (dette) et fiscale (droits de succession) à la succession
- Taxation des primes aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté
- Intérêts de retard et éventuellement majorations : 40% (manquement délibéré) ou 80% (abus de droit)

Remise en cause par des organismes ayant versé des aides sociales :

Primes manifestement exagérées ou donation indirecte pour les primes versées après 70 ans uniquement : l'état ou le département peuvent agir dans les 5 ans à compter du jour ils ont connu, ou auraient dû connaître, les faits permettant d'exercer leur action en récupération des aides sociales.

- Réintégration fiscale à la succession et récupération des aides sociales sur les sommes réintégrées
- Si les capitaux placés en assurance-vie ont déjà été libérés par l'assureur : récupération, auprès des bénéficiaires, des aides sociales au prorata des sommes versées à chacun d'eux

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

**Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?**

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ

PROJET POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE SOCIALE
rendu public le 15 OCTOBRE 2025

Après les comptes bancaires, les avoirs des contrats d'assurance-vie pourraient à leur tour être saisis **en cas de fraude sociale**. En effet l'exécutif veut se donner les moyens de frapper le patrimoine financier des fraudeurs.

Le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, **rendu public le 15 octobre 2025**, riche de 27 articles, s'organise autour de trois grands axes : mieux détecter la fraude, mieux sanctionner les agissements frauduleux et mieux recouvrer les sommes indûment versées en raison d'une fraude.

- la CSG sur les revenus des activités illicites serait perçue au taux **de 25 %** (projet art. 14)
- le délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale serait plus lourdement réprimé (projet art. 19, I)
- les délais spéciaux de prescription du droit de reprise seraient allongés (projet art. 23)
- les échanges d'informations, entre administrations, seraient facilitées (projet art. 1, 2 et 3)

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

**Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?**

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ

PROJET POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE SOCIALE : 15 OCTOBRE 2025

En effet ce projet de loi souhaite élargir l'accès aux données patrimoniales détenues par la DGFiP, et notamment le fichier Ficovie **aux agents de la caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).**

Auparavant, la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude les excluait d'accès à ces données, contrairement à certains agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des Caisses d'allocation familiale (Caf) ou encore des Caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat). **Cette exclusion était motivée par le fait que tous les agents de contrôle de la branche maladie étaient à cette date employés par des organismes locaux et aucun par la caisse nationale.**

La mesure vise à renforcer l'efficacité financière des contrôles en permettant une appréciation plus fine des ressources et du patrimoine des assurés, tant pour la détection des fraudes que pour le recouvrement des sommes afférentes.

L'administration fiscale,
les organismes d'aides
sociales et les caisses
sociales

**Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?**

L'ÉTAT CRÉANCIER

UN CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ

PROJET POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE SOCIALE

Cotisations sociales : toute cotisation impayée n'ouvre pas automatiquement la possibilité de saisir un contrat d'assurance-vie mais bientôt les procédures pourraient être allégées car le projet de loi évoqué souhaite autoriser les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales à saisir la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre de la procédure d'opposition à tiers détenteur.

Cette procédure permettrait de bloquer des sommes détenues par un tiers, en l'occurrence l'assureur, afin de les affecter au paiement des dettes sociales du cotisant débiteur !

Encore une brèche ouverte dans le bastion, plus aussi « imprenable », qu'est l'assurance-vie !

L'état et les fonds
euros

En cas de crise les
fonds appartiennent
à l'assureur !

L'ÉTAT SE PROTÈGE

D'UN KRACH OBLIGATAIRE ?

**ET SI UN ÉVÈNEMENT ÉCONOMIQUE OU GÉOPOLITIQUE POUSSAIENT LES ÉPARGNANTS
À DES RACHATS MASSIFS SUR L'ASSURANCE-VIE ?**

Pour prévenir une crise systémique sur le marché obligataire en évitant qu'un afflux massif de rachats (retraits) ne pousse les assureurs à vendre leurs obligations à perte, ce qui fragiliserait tout le système, la loi SAPIN 2 est arrivée le 09 décembre 2026.

L'article L. 631-2-1 du Code monétaire et financier autorise depuis le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) à suspendre, retarder ou limiter « temporairement » : les rachats (retraits d'assurance-vie), les arbitrages entre supports, les versements sur les contrats concernés.

Cette décision peut être prise : à titre préventif, si la stabilité du système financier est menacée, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Aucune activation de ce pouvoir à ce jour cependant cette mesure reste très controversée car elle porte atteinte à la liquidité individuelle au nom de la stabilité collective.



SwissLife



LES QUATRIÈMES PRÉDATEURS DE L'ASSURANCE-VIE : « les créanciers »

Les créanciers
chirographaires

Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?

LES CRÉANCIERS AUTRES QUE L'ÉTAT

LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE EST INSAISSISSABLE POUR CES CRÉANCIERS

Par principe les créanciers (autre que l'état) ne peuvent pas « saisir » un contrat d'assurance-vie mais ils bénéficient de « **l'action paulienne** » : voie de droit qui leur permet d'attaquer un acte fait par leur débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de leurs droits.

Cette action appelée « **révocatoire** », si elle aboutit, rend inopposables aux créanciers les actes accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits : c'est-à-dire dans le but d'organiser son insolvabilité.

Cette action ne tend pas à **annuler l'acte**, mais à le rendre inopposable au seul créancier demandeur : c'est-à-dire que les autres créanciers n'en bénéficient pas automatiquement.

Bien entendu il faut que les créanciers prouvent que le débiteur a agi en connaissance du préjudice qui leur est causé.

Dans le cas de l'assurance-vie cette action judiciaire va permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur (fictivité du contrat) les sommes d'argent que celui-ci avait aliénées à un tiers (l'assureur) dans le but d'empêcher ce-dit créancier de faire saisir ces sommes.

Les créanciers
chirographaires

Les fonds
appartiennent
toujours à l'assureur ?

LES CRÉANCIERS AUTRES QUE L'ÉTAT

LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE EST INSAISSISSABLE POUR CES CRÉANCIERS

Et si le débiteur décède avant que son créancier n'ait pu agir, celui-ci peut-il attaquer les bénéficiaires ?

OUI TOUJOURS GRÂCE À L'ACTION PAULIENNE :

l'action ne visera plus la compagnie d'assurance (l'argent n'est plus aliéné à un tiers), mais elle visera les bénéficiaires. Le contrat d'assurance-vie restera valable, mais il pourra être déclaré, par la justice, inopposable au créancier.

Le créancier pourra alors agir sur le capital versé aux bénéficiaires et en obtenir la saisie ou la restitution.

JURISPRUDENCES :

- Cass. 1re civ., 12 juillet 1989, n° 88-13.505 : « l'action paulienne peut être exercée contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsque la souscription a été faite en fraude des droits du créancier ».
- Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-22.287 : « le créancier est recevable à exercer l'action paulienne après le décès du souscripteur, même si le capital a déjà été versé au bénéficiaire »



SwissLife



**UN CINQUIÈME
PRÉDATEUR DE
L'ASSURANCE-VIE :
« la femme ou
l'homme politique » ??**

Et si les fonds
appartenaient à la
collectivité
(une loi Sapin 3 ?)

LA FEMME OU L'HOMME POLITIQUE

EPARGNE DES FRANÇAIS

ASSURANCE-VIE : 2 070 MD€

DEPOTS SUR COMPTES A VUE
ET EPARGNE REGLEMENTEE : 1 240 MD€

ÉPARGNE RETRAITE : 120 MD€

TOTAL : ~ 3 430 MD€

DETTE DE LA FRANCE



3° TRIMESTRE 2025 : ~ 3 430 MD€

ETONNANT NON ?

En rajoutant les livrets non réglementés, comptes à terme, investissements boursiers, etc.
L'épargne financière totale des Français atteint les 6 400 milliards selon la Banque de France !

**Et si les fonds
appartenaient à la
collectivité
(une loi Sapin 3 ?)**

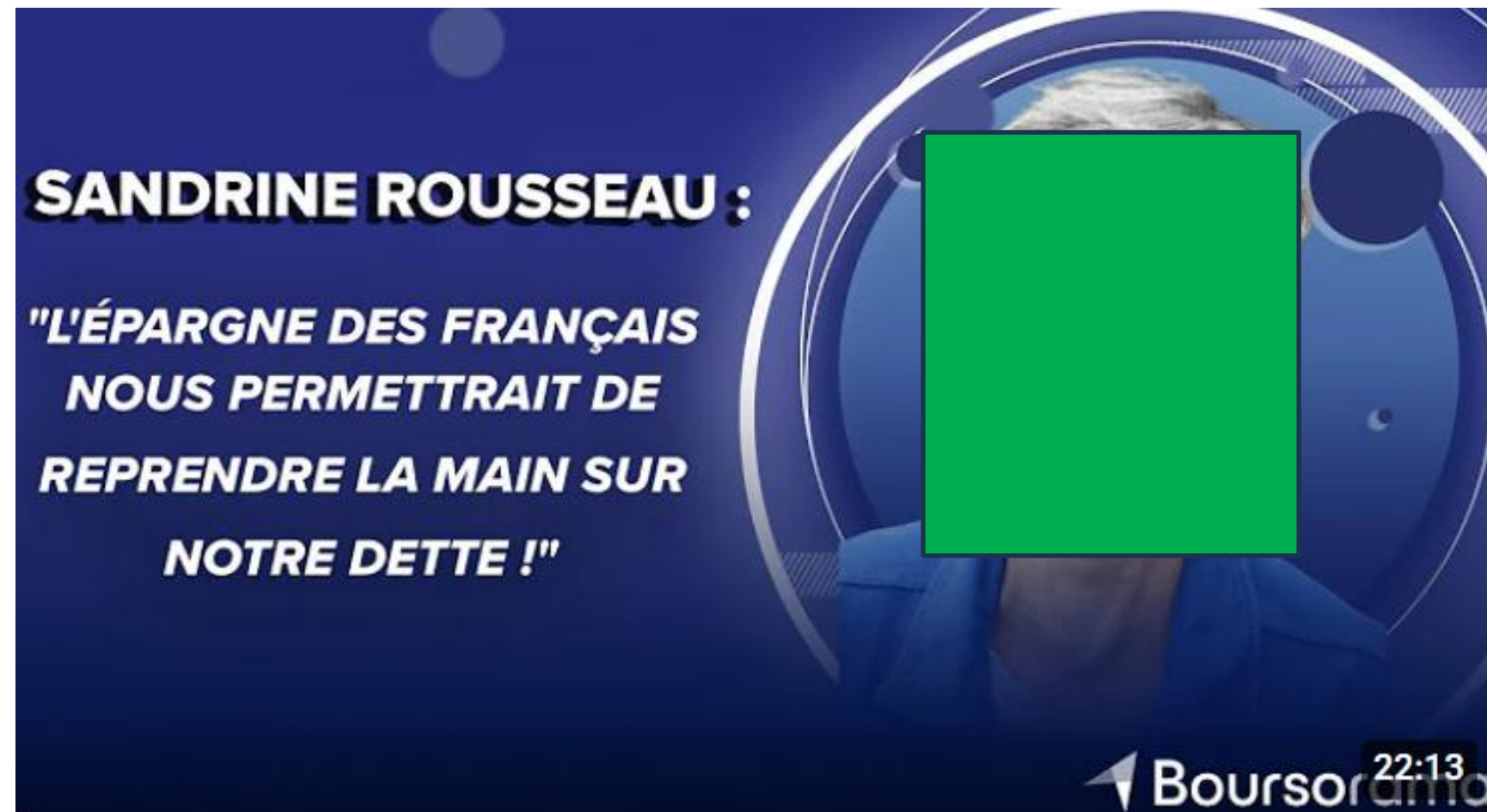
UNE FEMME POLITIQUE DÉTIENT LA SOLUTION ULTIME A NOTRE PROBLÈME DE DETTE

Elle est Docteure en sciences économiques avec félicitations du jury

Elle est Maîtresse de conférences en sciences économiques

Elle est chercheuse en sociologie et économie

Elle pense que l'épargne des Français, avec en tout premier plan l'assurance-vie, résoudrait notre problème de dette publique



UNE FEMME POLITIQUE DÉTIENT LA SOLUTION ULTIME A NOTRE PROBLÈME DE DETTE

MAIS ELLE N'EST PAS LA SEULE !

Jean-Pierre Fourcade, diplômé de l'institut d'études politique, énarque et ministre de l'Économie et des finances de 1974 à 1976 a déclaré le 11 décembre 2024 :

« Cette dette [...] c'est tout juste la moitié de l'épargne des Français. "Tapons dedans". »

Sophie Taillé-Polian, députée LFI, maîtrise d'histoire, vient de créer une forte polémique en déclarant à l'Assemblée nationale :

« Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve : dans l'épargne des Français ! Récupérer l'épargne des Français pour qu'elle soit réinvestie dans le productif et non dans le financier. »

Dans la tête de ces politiques il ne s'agit pas, bien entendu de « confisquer », à proprement parler, l'épargne des Français mais de les obliger à flécher leur épargne vers l'Etat, avec sans doute, une obligation de blocage de cet argent pendant un certain temps (jusqu'à 6 mois comme dans la loi Sapin 2 ou jusqu'à retour à meilleure fortune de l'état Français ?).

Une idée qui fait également son chemin : le lancement d'un grand emprunt d'Etat !

Les politiques

Et si les fonds
appartenaient à la
collectivité
(une loi Sapin 3 ?)

UNE FEMME POLITIQUE DÉTIENT LA SOLUTION ULTIME A NOTRE PROBLÈME DE DETTE

**EN BREF : ET SI LES VRAIS PRÉDATEURS ÉTAIENT
CES ANIMAUX* QUI NOUS GOUVERNENT ?**



** Respectueux de la fonction politique, j'utilise ce terme dans le sens journalistique, souvent utilisé, « d'animal politique »*



Merci de votre attention !

Patrick FERRAIOLI - Consultant formateur - Président de CBF Consultants